

查阅财务会计报告，股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。但对财务会计报告的具体内容、会计账簿是否包含会计凭证、原始凭证等特定资料、是否可查阅继受股东成为股东之前的资料，2018年《中华人民共和国公司法》并未明确规定。会计凭证是记录经济业务、明确经济责任，具有法律效力作为记账依据的书面说明。会计凭证分为原始凭证和记账凭证。会计账簿是依据原始凭证制作，故对原始凭证的查阅理当是查阅会计账簿的应有之义。公司的具体经营活动只有通过查阅原始凭证才能知晓，才能全面了解公司真正的经营状况。根据会计准则，相关契约也是编制记账凭证的依据，应当能作为原始凭证的附件入账备查。对股东要求查阅原始凭证的请求应当予以支持。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第十条第一款规定了人民法院审理股东请求查阅或者复制公司特定文件材料的案件，对原告诉讼请求予以支持的，应当在判决中明确查阅或者复制公司特定文件材料的时间、地点和特定文件材料的名录。本案结合实际情况，对特定文件的查阅进行了明确列举，依法维护了股东知情权，保障了公司的正常经营，平衡了股东与公司的利益。

二、依法维护股东知情权有助于股东更好地履行监督职责

在有限责任公司中，中小股东除了通过决策程序或者担任公司监事来参与公司治理、对公司事务予以监督外，还可通过提起侵权类诉讼来行使监督权，如提起股东知情权诉讼等，以维护公司或自身权利。股东与公司是利益共同体，依法维护股东知情权既维护了股东的合法权益也对公司发挥监督作用提供了重要途径。本案依法改判，规范了股东监督职责，保障股东能依法依规全面、真实地了解公司的经营状况，为规范公司管理，推动公司完善运营管理机制提供了重要途径。

本案在对股东行使知情权依法予以保护的同时，还对股东行使知情权的范围进行了合理界定，某贸易公司作为某电力公司的继受股东，有权查阅公司自成立以来的会计账簿，包括会计原始凭证，某电力公司不能拒绝或者限制股东依法行使知情权。本案的判决结果既保障了中小投资者的知情权，也有利于鼓

励中小投资更好地参与到公司的经营活动中，依法维护股东知情权的合法行使，同时兼顾保护了公司正常经营秩序和商业秘密。

2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》第二次修订通过，修订后的第五十七条第二款明确了股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证，即股东知情权的客体范围应包括会计凭证。

编写人：四川省雅安市中级人民法院 程冰梅 姜孟丹
四川省雅安市宝兴县人民法院 彭波

股东自营或者为他人经营与公司主营业务有 “实质性竞争关系业务”的司法认定

—— 张某诉甲教育公司等股东知情权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终4350号民事判决书

2. 案由：股东知情权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：张某

被告(被上诉人)：甲教育公司、王某、林某

【基本案情】

甲教育公司为有限责任公司，法定代表人张某持股13%；监事林某持股20%；执行董事王某持股67%，经营范围包含教学设备的研究开发、文化传播(不含许可经营项目)、教育咨询服务等。

甲教育公司与案外人签订《合作协议》，约定双方在广东省范围内开展成人教育等合作事宜。张某在案外人处从事相关管理工作，并于2020年7月18日辞职。8月12日，乙教育公司成立，法定代表人为褚某（张某配偶之妹），经营范围为教育咨询服务等。乙教育公司于11月19日独资设立某培训中心，法定代表人为褚某，经营范围为招生辅助服务、营利性民办自学考试助学教育机构、实施高等教育的营利性民办学校等。2021年9月3日，张某向甲教育公司主张行使查阅权等。

本案中，甲教育公司同意张某查询甲教育公司自成立至今的公司章程、股东会会议记录、财务会计报告。且提交了另案案外人员工的证人证言、员工及学生的微信聊天记录、乙教育公司微信公众号简介，证明张某在乙教育公司的工作情况及其转移员工、学员的情况、乙教育公司的业务范围。

【案件焦点】

张某行使股东知情权是否具有不正当目的，其是否有权查阅甲教育公司会计账簿、会计凭证。

【法院裁判要旨】

广东省广州市越秀区人民法院经审理认为：甲教育公司和乙教育公司在主营业务和所围绕的招生生源基本一致。张某离职后，甲教育公司员工、拟读学生也随之离职、被转至乙教育公司。且张某与乙教育公司之间具有天然的利益关联性，其查阅甲教育公司会计账簿和会计凭证，可获知甲教育公司的客户资料、员工信息与合作对象等属于商业秘密的信息，使得甲教育公司在以后的竞争中可能处于不利地位，继而损害甲教育公司的利益，故张某主张查阅会计账簿和会计凭证具有不正当目的，不予支持。

广东省广州市越秀区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第三十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第八条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、甲教育公司于判决生效之日起十日内在其住所地其正常营业时间内提供其自2018年5月7日起至实际履行之日止的公司章程、股东会会议记录、财务会计报告供张某查阅、复制，包括在张某在场的情况下，由其委托的会计师、律师辅助进行，查阅时间不得超过连续十个工作日；

二、驳回张某的其余诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院经审理认为：第一，根据案涉《合作协议》可认定甲教育公司与案外人存在合作关系，统一运用“某某教育”对外进行成人教育的宣传、咨询、推广、辅导等资讯信息，从甲教育公司和案外人微信公众号也可看出双方存在合作关系。第二，张某在另案中认为甲教育公司与案外人混同经营，故其应清楚甲教育公司与案外人之间存在上述合作关系。第三，由于甲教育公司与乙教育公司的实际业务性质具有同一性，加之张某在乙教育公司任职以及其与乙教育公司法定代表人之间的亲属关系，可以认定甲教育公司与乙教育公司之间存在实质性竞争关系。张某作为甲教育公司股东，其查阅会计账簿和会计凭证可以获得甲教育公司的相关客户资料等商业秘密，从而存在可能损害甲教育公司的合法利益，张某查阅会计账簿和会计凭证具有不正当目的，故对其主张不予支持。综上所述，张某的上诉请求不能成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公司的会计账簿具有商业秘密性。一方面，允许股东查阅是保障股东顺利行使知情权的重要方式之一，也是健全企业民主管理制度的应有之义。对此，《中华人民共和国公司法》及司法解释赋予了股东知情权。另一方面，基于保障公司商业秘密以及公司正常经营的考量，《中华人民共和国公司法》设置了“正当目的”说明的前置程序，同时也为公司设置“不正当目的”的抗辩，避

